



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MURJANI, jenis kelamin: laki-laki, tempat tanggal lahir: Tabalong, 21 Februari 1961 1956, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, alamat: Jalan Jendral Basuki Rahmat RT 003, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: murjani@gmail.com dalam hal ini memilih domisili hukum sekaligus memberi kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL., CPM., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., Hartono, S.H., Muhammad Safiq Azmi, S.H., Advokat pada Muhammad N Muhammad Law Firm yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT 19 Nomor 17 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong 71571, email: muhammadnmuhammad.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan nomor register 103/SK/2024/PN Tjg, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

I a w a n :

YASIN, jenis kelamin: laki-laki, alamat: tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan IR. P.H.M. Noor Nomor 12B Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yati Lestiawati, S.ST dan kawan-kawan, seluruhnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong yang beralamat di

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. P.H.M. Noor Nomor 12 B Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, email: pmpp.bpntabalong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 8 Januari 2025 dengan nomor register 1/SK/2025/PN Tjg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Oktober 2024 dalam register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1996 PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan jual beli sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah dengan luas 571 M² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 atas nama YASIN Bin ALIMUN (TERGUGAT) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1996 PENGUGAT melakukan pembayaran sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah yang telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 atas nama YASIN Bin ALIMUN (TERGUGAT), terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupetan Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan seluas 571 M² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ambiah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Balanti
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samiun

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jend. Basuki Rahmat

3. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 1996 sebidang tanah yang telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tersebut secara sah sudah dikuasai oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa setelah adanya kwitansi Pembelian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT belum melakukan proses balik nama sertifikat atas nama TERGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT sampai saat ini tidak diketahui lagi domisilinya;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mencari informasi tentang domisili ataupun keberadaan TERGUGAT namun sia-sia;

7. Bahwa sejak tahun 1996 TERGUGAT sudah tidak lagi bertempat tinggal Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Bahwa saat PENGGUGAT ingin mengajukan proses BALIK NAMA atas nama PENGGUGAT pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong dan dijelaskan bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 atas nama YASIN Bin ALIMUN (TERGUGAT) dapat/bisa dilaksanakan setelah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Berdasarkan atas alasan yang telah dijelaskan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan Transaksi Jual Beli sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupetan Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah SAH dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ambiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Balanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samiun
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jend. Basuki Rahmat

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik Yang Sah atas sebidang tanah telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 M² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ambiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Balanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samiun
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jend. Basuki Rahmat

4. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat atas kepemilikan sebidang tanah telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 M² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dari Nama YASIN Bin ALIMUN (TERGUGAT) Menjadi Nama PENGGUGAT pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong.

5. Memerintahkan kepada Pejabat berwenang untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat atas kepemilikan Beli sebidang tanah yang telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 M² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dari Nama **YASIN Bin ALIMUN** Menjadi Nama **PENGGUGAT** dengan Status **Sertifikat Hak Milik** pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya, namun terhadap Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Februari 2025 upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00152 tahun 1992 seluas 571 M² terbit tanggal 10 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan benar terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



3. Bahwa Surat Ukur Nomor: 98/1992 yang terbit tanggal 28 Februari 1992 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong benar memuat data fisik bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00152 tahun 1992 seluas 571 M² terbit tanggal 10 Maret 1992 yang terletak di Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat maka peralihan hak milik atas tanah Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00152 tahun 1992 seluas 571 M² terbit tanggal 10 Maret 1992 terletak di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, harus sesuai prosedur yang termuat di dalam Lampiran II bagian II angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, yaitu:

- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
- 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- 3) Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- 4) Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
- 5) Sertipikat asli;
- 6) Akta Jual Beli dari PPAT;
- 7) Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya;
- 8) Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
- 9) Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



5. Bahwa apabila ada persyaratan yang tidak dapat terpenuhi pada poin 4 (empat) di atas, maka peralihan hak atas tanah dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Pasal 55

1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.”;

6. Bahwa terhadap peralihan hak atas tanah melalui Putusan Pengadilan dan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

Pasal 125

1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.



2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;
- b. sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;
- c. identitas pemohon.”;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum point 5 (lima) dan hal-hal yang tersebut di atas, Turut Tergugat hanya dapat melakukan proses balik nama apabila Putusan Hakim menyatakan hal tersebut seperti yang termuat dalam yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Tim, berbunyi:

“Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 39 / Surat Ukur tanggal 12 juni 1999, Nomor 522/1999, Luas 234 (dua ratus tiga puluh empat) meter persegi, yang semula atas nama Bambang Mujito / Tergugat menjadi atas nama Udin Sila / Penggugat.”;

8. Bahwa agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari, untuk Penggugat dapat membuktikan dalil posita nomor 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menelusuri keberadaan Tergugat namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaannya, pada saat agenda Pemeriksaan Bukti Surat;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat agar menegaskan patok-patok tanda batas objek sengketa *a quo* serta dapat menghadirkan para tetangga yang berbatasan pada saat agenda Pemeriksaan Setempat (PS);

10. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 1320 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) syarat sah-nya perjanjian diantaranya yaitu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan kecakapan dalam membuat suatu perikatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



11. Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat;
12. Bahwa sebagaimana pada point (10) diatas, Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi syarat sahnya jual beli hak atas tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu Tunai, Riil dan Terang;
13. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang mengenai Objek sengketa dan/atau Peralihan Hak Atas Tanah sepanjang Penggugat dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta membuktikan keaslian atas dokumennya;
14. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkenaan dengan kewenangan, fungsi dan tugas Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menyatakan menerima dalil jawaban Turut Tergugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Turut Tergugat;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 05 Maret 2025, namun Turut Tergugat tidak mengajukan duplik meski Majelis



Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murjani yang diterbitkan di Tabalong 05-07-2021 berlaku seumur hidup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi yang ditandatangani di Tanjung, 23-05-96 oleh Yasin menyatakan sudah terima dari Murjani uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna pembayaran pembelian rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Nomor AB.101020 17.07.04.11.1.00.152 (M 1520, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 152 Kelurahan Hikun atas nama pemegang hak Yasin bin Alimun seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong pada 10 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 63.09.060.-11.010.0084.0 dengan nama dan alamat Murjani Jalan Jenderal Basuki Rahmat, untuk selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang dahulu merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat sebagai sebuah instansi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan pihak yang bekerja di instansi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan perihal riwayat kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung dikarenakan Penggugat ingin melakukan balik nama sertifikat namun penjual asal yakni Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat yakni rumah Saksi jaraknya 100 (seratus) hingga 200 (dua ratus) meter berseberangan dengan rumah Penggugat, Saksi sudah sudah kecil bertempat tinggal disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1996 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari Bapak Yasin yang saat ini sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, Tergugat dahulu tinggal di obyek sengketa, namun sekarang Saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lebih lanjut Saksi menerangkan Tergugat bersama dengan anak istrinya dahulu tinggal di tanah obyek sengketa, rumah tempat Tergugat tinggal masih terbuat dari kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat merupakan pensiunan dari Perusahaan Pertamina dan berasal dari suku Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat sejak tahun 1996 dengan harga jual beli senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait hal tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tanah obyek sengketa sudah beralaskan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemegang hak yakni Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua RT di tanah obyek sengketa saat dilakukan jual beli tanah obyek sengketa tersebut adalah Bapak Sugiyantor dan beliau menjabat dalam kurun waktu yang lama;
- Bahwa Saksi mengetahui batas bagian depan dan bagian belakang tanah obyek sengketa yakni batas bagian belakang anak Sungai Tabalong dan batas bagian depan adalah jalan raya, untuk sebelah kiri dan kanan berbatasan dengan rumah warga namun Saksi lupa Namanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bangunan yang berada diatas tanah obyek sengketa sudah berbeda, ketika dulu masih berada dalam kepemilikan Tergugat bangunan yang ada masih rumah kayu, namun sekarang setelah kepemilikan Penggugat bangunan yang ada berupa rumah permanen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



- Bahwa Penggugat bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa tersebut, namun terkendala Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga harus melalui prosedur di Pengadilan Negeri;

2. Saksi Suriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang dahulu merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat

- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat sebagai sebuah instansi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan pihak yang bekerja di instansi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan perihal riwayat kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung dikarenakan Penggugat ingin melakukan balik nama sertifikat namun penjual asal yakni Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat yakni rumah Saksi jaraknya 100 (seratus) hingga 200 (dua ratus) meter berseberangan dengan rumah Penggugat, Saksi sudah sudah kecil bertempat tinggal disitu;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1996 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menguasai tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari Bapak Yasin yang saat ini sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, Tergugat dahulu tinggal di obyek sengketa, namun sekarang Saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa lebih lanjut Saksi menerangkan Tergugat bersama dengan anak istrinya dahulu tinggal di tanah obyek sengketa, rumah tempat Tergugat tinggal masih terbuat dari kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat merupakan pensiunan dari Perusahaan Pertamina dan berasal dari suku Jawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat sejak tahun 1996 dengan harga jual beli senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait hal tersebut sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tanah obyek sengketa sudah beralaskan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemegang hak yakni Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua RT di tanah obyek sengketa saat dilakukan jual beli tanah obyek sengketa tersebut adalah Bapak Sugiyantor dan beliau menjabat dalam kurun waktu yang lama;
- Bahwa Saksi mengetahui batas bagian depan dan bagian belakang tanah obyek sengketa yakni batas bagian belakang anak Sungai Tabalong dan batas bagian depan adalah jalan raya, untuk sebelah kiri

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kanan berbatasan dengan rumah warga namun Saksi lupa Namanya;

- Bahwa Saksi menerangkan bangunan yang berada diatas tanahobyek sengketa sudah berbeda, ketika dulu masih berada dalam kepemilikan Tergugat bangunan yang ada masih rumah kayu, namun sekarang setelah kepemilikan Penggugat bangunan yang ada berupa rumah permanen;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bermaksud untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa tersebut, namun terkendala Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga harus melalui prosedur di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bundel Warkah Nomor 41/1992 yang terdiri dari :

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/909/M-1/PRONA tanggal 9 Januari 1992 tentang Pemberian Hak Milik Melalui Proyek Operasio Nasional Pertanahan Tahun Anggaran 1986/1987 atas nama Amin bin Saiman cs (26 penerima hak);
- Surat Permohonan untuk Pendaftaran Hak Milik tanggal 22 Februari 1992;
- Surat Keterangan Perwatasan Tanah Nomor 9/K/HN/1988 tanggal 2 Mei 1988;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardan – Hasan yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi Nomor 98/1992 atas nama pemegang hak

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Yasin Bin Alimun seluas 571 meter persegi, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 15 April 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada 15 Mei 2025 namun Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi obyek sengketa adalah benda tidak bergerak berupa tanah, maka sesuai Pasal 142 Ayat (5) RBg maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan di lokasi obyek sengketa senyatanya obyek sengketa terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 Kelurahan Hikun,

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan Penggugat di persidangan, yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat memiliki tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang dalam perkara *a quo* disebut tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 152 Kelurahan Hikun atas nama pemegang hak Yasin bin Alimun seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi beralamatkan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ambiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samiun;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Balanti;

Dimana tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* didapatkan Penggugat sejak tanggal 23 Mei 1996 dengan cara pembelian dari Tergugat dengan nominal pembelian tanah obyek sengketa adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saat ini Tergugat tidak diketahui alamat/keberadaannya sehingga Penggugat mengalami kesulitan dan terhambat pada saat melakukan perbuatan hukum balik nama/peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Hikun atas nama pemegang hak Tergugat menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan 2 (dua) orang Saksi atas nama

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Saksi Nurdin dan Saksi Suriansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa TT-1 dan TT-2 yang telah diberi materai cukup, namun tidak mengajukan Saksi, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat haruslah membuktikan:

1. Apakah Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 152 Kelurahan Hikun atas nama pemegang hak Yasin bin Alimun seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi beralamatkan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong beserta bangunan yang ada diatasnya?
2. Apakah Penggugat memiliki hak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) atas Sertifikat Hak Milik nomor 152/Kelurahan Hikun atas nama pemegang hak Yasin Bin Alimun (Tergugat) menjadi atas nama Murjani (Penggugat)?

Menimbang, bahwa untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 sampai angka 4 mendalilkan pada pokoknya Penggugat telah membeli tanah objek sengketa beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dari atas nama Yasin Bin Alimun (Tergugat) pada tanggal 23 Mei 1996 seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Hikun atas nama pemegang hak Yasin Bin Alimun (Tergugat) dengan harga jual beli senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), adapun proses jual beli tersebut termuat dalam kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murjani

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



yang diterbitkan di Tabalong 05-07-2021 berlaku seumur hidup, bukti surat P-1 ini membuktikan identitas formal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Kwitansi yang ditandatangani diatas meterai di Tanjung pada tanggal 23-05-96 oleh Yasin (Tergugat) menyatakan sudah terima dari Murjani (Penggugat) uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna pembayaran pembelian rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Nomor AB.101020 17.07.04.11.1.00.152 (M 152), dimana bukti surat P-2 tersebut menerangkan di Tanjung tanggal 23 Mei 1996 telah terjadi pembayaran dari Murjani dan telah diterima oleh Yasin dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna pembayaran pembelian rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Nomor AB.101020 17.07.04.11.1.00.152 (M 152);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 152 Kelurahan Hikun atas nama pemegang hak Yasin bin Alimun seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong pada 10 Maret 1992, dimana bukti surat P-3 menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak adanya pembayaran jual beli tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 63.09.060.-11.010.0084.0 atas nama Murjani dengan alamat Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 RW – Hikun, Tabalong, dimana bukti surat P-4 tersebut menerangkan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Terutang yakni tahun 2020 hingga tahun 2024 telah lunas dibayarkan dan pembayaran jatuh tempo selanjutnya adalah 31 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang dihadirkan Penggugat tersebut diatas diperkuat dengan Saksi Nurdin dan Saksi Suriansyah yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



pokoknya kedua Saksi merupakan tetangga yang rumahnya berdekatan dengan tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, kedua Saksi mengetahui bahwa dahulu tanah obyek sengketa adalah milik dari Yasin (Tergugat), dimana Tergugat dahulu tinggal di tanah obyek sengketa bersama anak dan istrinya dengan mendirikan rumah kayu, kemudian kedua Saksi mengetahui juga bahwa pada tahun 1996 Penggugat membeli tanah obyek sengketa dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Penggugat mendirikan rumah permanen dan bertempat tinggal di tanah obyek sengketa mulai tahun 1996 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat melakukan pembelian tanah obyek sengketa seluas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong (vide bukti surat P-2) dengan alas hak Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 152 Kelurahan Hikun atas nama pemegang hak Yasin bin Alimun seluas 571 meter persegi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong pada 10 Maret 1992 (vide bukti surat P-3) dan terhadap terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 63.09.060.-11.010.0084.0 atas nama Murjani dengan alamat Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003 RW – Hikun, Tabalong (vide bukti surat P-4) yang melakukan pembayaran adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur *“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku”*, sehingga pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat, yang mana sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PPAT;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa dari uraian diatas senyatanya telah terjadi perbuatan hukum jual beli antara Tergugat selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli, dimana jual beli dalam perkara *a quo* tidak dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :*"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan"*, sehingga Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan bukti kepemilikan yuridis formil dan yuridis faktual dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan umum tentang bagaimana lahirnya hak kepemilikan atas tanah tersebut, maka pembuktian adanya hak kepemilikan atas tanah menurut ketentuan hukum di bidang pertanahan, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah, baik yang baru maupun yang lama, maupun pembuktian kepemilikan terkait adanya sengketa pertanahan dalam praktik peradilan, pada pokoknya dilandaskan pada :

- (1) bukti kepemilikan yuridis formil, yaitu berdasarkan bukti-bukti tertulis;
- (2) pembuktian yuridis faktual, yaitu adanya bukti penguasaan fisik atas tanah yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Tergugat selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli, Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi 98/1992 (*vide* bukti surat P-3) kepada Penggugat dan di persidangan Penggugat mampu menunjukkan Sertifikat Asli tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Buku Tanah (Hak Milik) Nomor 152 Kelurahan Hikun dan Gambar Situasi 98/1992 atas nama pemegang hak Yasin bin Alimun seluas 571 meter persegi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong pada 10 Maret 1992 terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 diatas bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurdin dan Saksi Suriansyah yang menyatakan kedua Saksi merupakan tetangga yang rumahnya berdekatan dengan tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, kedua Saksi mengetahui bahwa dahulu tanah obyek sengketa adalah milik dari Yasin (Tergugat), dimana Tergugat dahulu tinggal di tanah obyek sengketa bersama anak dan istrinya dengan mendirikan rumah kayu, kemudian kedua Saksi mengetahui juga bahwa pada tahun 1996 Penggugat membeli tanah obyek sengketa dengan nominal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Penggugat mendirikan rumah permanen dan bertempat tinggal di tanah obyek sengketa mulai tahun 1996 hingga saat ini, selanjutnya sejak jual beli tersebut Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat TT-1 berupa Warkah Nomor 41/1992 yang terdiri dari :

- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/909/M-1/PRONA tanggal 9 Januari 1992 tentang Pemberian Hak Milik Melalui Proyek Operasi Nasional Pertanahan Tahun Anggaran 1986/1987 atas nama Amin bin Saiman cs (26 penerima hak);
- Kartu Tanda Penduduk katas nama Ardan – Hasan;
- Surat Permohonan untuk Pendaftaran Hak Milik tanggal 22 Februari 1992;
- Surat Keterangan Perbatasan Tanah Nomor 9/K/HN/1988 tanggal 2 Mei 1988;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga mengajukan bukti surat TT-2 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi Nomor 98/1992 atas nama pemegang hak Yasin Bin Alimun seluas 571 meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat senyata diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum jual beli obyek

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, dimana Penggugat telah melakukan pembayaran atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*vide* bukti surat P-2) dan Tergugat telah pula menyerahkan asli dari Buku Tanah Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi Nomor 98/1992 atas nama pemegang hak Yasin Bin Alimun (*vide* bukti surat P-3 dan TT-2) kepada Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki bukti kepemilikan yuridis formil atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Nurdin dan Saksi Suriansyah dipersidangan pada pokoknya mengetahui Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa, dimana setelah membeli obyek sengketa tersebut pada tahun 1996 hingga saat ini Penggugat telah menguasai fisik atas obyek sengketa tanpa ada sengketa atau keberatan dari pihak lain, dan pada saat pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa senyatanya obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1996 dan terhadap alas hak asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi Nomor 98/1992 telah dikuasai oleh Penggugat sejak adanya jual beli, dengan demikian diperoleh fakta bahwa Penggugat memiliki bukti kepemilikan yuridis faktual atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ternyata memenuhi bukti kepemilikan yuridis formil dan bukti kepemilikan yuridis faktual atas obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat pemilik sah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa benar telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat maka sebagai implikasi yuridis dari adanya jual beli tersebut maka kepemilikan tanah telah pula beralih dari Tergugat menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi Nomor 98/1992

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



atas nama pemegang hak Yasin bin Alimun (Tergugat) dengan luas 571 (lima ratus tujuh puluh satu) meter persegi terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT 003, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong pada 10 Maret 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab rumusan masalah yang kedua perihal apakah Penggugat mempunyai hak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi Nomor 98/1992 atas nama pemegang hak Yasin Bin Alimun menjadi atas nama Murjani;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

(1) *Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.*

(2) *Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan:*

a. *salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah*

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi;

- b. sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;
- c. identitas pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan sah milik Penggugat maka sebagai implikasi yuridis Penggugat berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap obyek sengketa termasuk salah satunya peralihan hak (balik nama) pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 152/Hikun dan Gambar Situasi Nomor 98/1992 dari semula atas nama pemegang hak Yasin Bin Alimun menjadi atas nama Murjani;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terjawabnya 2 (dua) rumusan masalah di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum kesatu ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Transaksi Jual Beli sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupetan Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah SAH dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ambiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Balanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samiun
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jend. Basuki Rahmat

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas senyatanya Penggugat telah mampu membuktikan bahwa benar tanah obyek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat dengan cara jual beli yang dilakukan sejak 23 Mei 1996 berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya tanpa merubah maksud dan tujuan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Yang Sah atas sebidang tanah telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ambiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Balanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samiun
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jend. Basuki Rahmat

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas dimana jual beli yang dilakukan diantara Penggugat dan Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut telah sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta Majelis Hakim untuk memberi hak kepada Penggugat untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat atas kepemilikan sebidang tanah telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Selatan dari Nama Yasin Bin Alimun (Tergugat) Menjadi Nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "*Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan*";

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dinyatakan sah milik Penggugat maka sebagai salah satu implikasi yuridisnya maka Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama), hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, hak Penggugat untuk melakukan peralihan hak (balik nama) masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan dan merupakan turunan dari petitum pokok, serta untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan putusan itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pejabat berwenang untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat atas kepemilikan Beli sebidang tanah yang telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupetan Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dari Nama Yasin Bin Alimun Menjadi Nama Penggugat dengan Status Sertifikat Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 Ayat (3) Peraturan Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "*Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah diterimanya salinan keputusan mengenai hapusnya hak bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa demi terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan putusan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yang meminta agar Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg (*recht reglement voor de buitengewesten*) yang menyatakan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara." Majelis Hakim berpendapat pihak yang kalah akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat perlu dicantumkan pembebanan biaya perkara terhadap pihak yang kalah yakni Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



2. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri 1 (satu) buah bangunan tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.152 yang terletak di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ambiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Balanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samiun
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jend. Basuki Rahmat

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupetan Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ambiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Balanti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Samiun
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jend. Basuki Rahmat

4. Memberikan Hak kepada Penggugat untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat atas kepemilikan sebidang tanah telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dari Nama Yasin Bin Alimun (Tergugat) Menjadi Nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



5. Memerintahkan kepada Pejabat berwenang untuk melakukan proses Balik Nama Sertifikat atas kepemilikan Beli sebidang tanah yang telah berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah tertanggal 23 Mei 1996 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152 seluas 571 m² (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Jendral Basuki Rahmat RT. 003 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupetan Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dari nama Yasin Bin Alimun menjadi nama Penggugat dengan Status Sertifikat Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang hingga diputuskan sejumlah Rp4.124.000,00 (empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Rimang K. Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tjg



Muhammad Rafi'e

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	3.076.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	868.000,00
6.	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
			Rp4.124.000,00
(empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)			